

[표] 위 직원이 담당한 주요 건설공사 내역

업무기간	공사명	도급/하도급업체
2013. 3월 ~ 2014. 2월	석탄하역 1부두 하역기 설치공사	(주)□□□□/(주)■ ■ ■ ■
2013. 12월 ~ 2017. 6월	보일러 본체 및 보조기기 설치공사	(주)△△△△/(주)▲▲▲▲▲
2016. 12월 ~ 2016. 6월	회처리 및 회정제 설치 마무리 공사	(주)▽▽▽/(주)▼▼▼▼▼
2017. 3월 ~ 2017. 10월	석회석 하역설비 설치공사	
2017. 12월 ~ 2018. 5월	회처리 정비동 설치공사	(주)◁◁◁◁◁/(주)◀◀◀◀

※ 자료 : 관련자 진술내용 재구성

1. 협력업체에 대한 항응 요구, 부당업무 지시, 갑질 등에 관한 사항

위 직원은 미상의 시기에 (주)□□□□ ○○○ 과장을 불러내서 서산시 호수공원3로 인근의 음식점(상호 : ♣♣♣♣♣♣♣♣)에서 식사를 하고 나서, (주)■ ■ ■ ■ ○○○ 대리를 추가로 불러내서 인근의 술집(상호 : ●●●●●● 추정)에서 술을 마셨으며, (주)△△△△ 직원 2명, (주)▲▲▲▲▲ 직원 1명과 함께 태안군 태안읍 인근의 음식점(상호 : ◆◆◆◆◆◆◆)에서 식사하고 나서 2차로 인근의 ㄱㄱㄱ(상호 : ◆◆◆◆◆)에 들른 후 집으로 갈 때에는 ●●● 2만원을 받는 등 미상의 시기 동안 (주)△△△△ ○○○ 부장, ○○○ 과장, (주)▲▲▲▲▲ ○○○ 부장, (주)■ ■ ■ ■ ○○○ 대리, (주)▶▶▶▶▶ ○○○ 부장, ○○○ 차장 등의 직무관련자로부터 본인이 요구하거나 제의를 통해서 식사 등을 하였고, 그 비용은 협력업체에서 계산한 것으로 진술¹⁾하였다.

또한, (주)□□□□ ○○○ 과장에게는 출·퇴근 시 몇 차례, (주)♠♠♠♠ ○○○ ○ 대리에게는 퇴근 시 몇 차례, (주)♠♠♠♠ 기술지원자 직원, (주)△△△△ ○○○ 부장, (주)▲▲▲▲▲ ○○○ 부장, (주)■ ■ ■ ■ ○○○ 대리 등에게는 퇴근 시 사적 모임의 약속 장소 등 다수의 직무관련자에게 출근 또는 퇴근 시 차를 태워달라고

1) 식사와 관련해서 기억이 나지 않는다는 진술로 금액, 장소, 시기, 횟수 등에 대해서는 확인하지 못하였으며, 노래방의 경우에는 협력업체에서 계산 후 본인이 다음날 1/N에 해당하는 금액을 현금으로 지급했다는 진술만 확보됨

수차례 요구²⁾하여 당사자들을 힘들게³⁾ 하였다.

한편, 미상의 시기에 (주)□□□□ ○○○ 과장의 개인물품 중 휴대용 랜턴을 가져가서 돌려주지 않거나 고급 볼펜(제조사 : 파커)을 빌려가서는 부탁에 부탁을 거듭해야만 돌려주었고, 같은 회사 계약직 여직원 ○○○에게 다이어리, 특정 제조사의 볼펜 등 개인적으로 필요한 사무용품을 사오라고 수차례 요구하거나 공정회의 시 음료수를 사오라고 지시하는 등 사적 부당지시를 한 것으로 진술하였다.

그리고, (주)□□□□ ○○○ 과장에게 “왜 너희 회사는 약속을 안 지키냐? ☎ ☎, 너희 회사는 뭐하는 회사야? 이렇게 일 할거면 여기 있을 필요가 없어, 넌 ㉠㉠가 없어”라는 등의 폭언을 하여 당사자에게 심한 모욕감을 주었으며, 업무 시간 중 또는 야간에 수시로 전화하여 “취미가 뭐냐? 난 테니스가 취미다. 너희 소장은 왜 날 피하냐? 도대체 뭐하는 사람이나?”는 등의 사적인 얘기로 스트레스를 주었다.

게다가, 기자재 규격 불량으로 인한 재시공, 계약서에 명시되지 않은 작업사항, 건설시공도면에는 없으나 시운전 부서에서 요청하는 정비편의시설 설치 등 공사 통보서 발행이나 설계변경이 필요한 작업사항임에도 불구하고 건설공기 준수라는 명분으로 (주)△△△△, (주)▽▽▽ 등의 협력업체에게 구두로 작업을 지시하였으며, 2015년 중순경, 본인이 지시하는 업무처리 방향에 대하여 불만과 작업의 편리성만을 강조한다는 이유로 (주)△△△△ ○○○ 과장에게 “그렇게 할 거면 사무실에 오지마!”라고 하면서 매우 이례적으로 시공업체 현장 관리자를 공사감독자 사무실에 출입하지 못하도록 한 것으로 확인되었다.

2) 위 직원은 당사자들의 입장은 몰랐으며 부탁을 들어준 것으로 이해하였다고 진술함

3) 조사과정에서 일부 당사자, 당사자로부터 힘들다는 얘기를 들은 내부 직원들이 진술함

이와 같이 위 직원은 협력업체와 함께 식사 등을 수차례 하였으며, 부당한 지시, 폭언 및 욕설 등 협력업체 및 그 직원에게 갑질을 자행하였다.

2. 부하직원에게 대한 부당업무 지시, 갑질 등에 관한 사항

위 직원은 주말 근무를 순번제로 하기로 2014년 초부터 부서장과 협의·결정 하였음에도 불구하고 순번이 아닌 직원들에게 주말 출근을 강요하거나 평일 초과 근무 사유가 없는 직원들에게 초과근무를 강요⁴⁾하였으며, 근무를 강요당한 직원들에게 차장 직위 이상의 간부 단톡방 보고 등의 목적으로 현장 상황을 수시로 보고 하도록 지시하였고, 일일 시운전회의에서 보고될 문제점이나 미비사항 등에 대한 내용 파악을 위해 늦어도 8시 30분까지 조기 출근하라는 등의 부당한 지시를 강요하여 직원들에게 극심한 스트레스를 주었다.

또한, 태안에 거주하고 있는 직원 2명에게 퇴근 시 본인이 거주하고 있는 서산까지 차를 태워달라고 하거나 수차례에 걸쳐 다수의 직원들에게 태안 인근의 사적 모임장소까지 태워달라고 요구하는 등 업무시간 이후에도 사적 노무를 강요 하여 직원들에게 불편함과 부담감을 주었다.

그리고, 2017년 중순경 #9,10 발전설비에 비정상 상황이 발생하여 10시까지 방문하기로 한 (주)♡♡♡♡ 담당자가 차가 막혀서 13시 30분에 방문한 것에 대해서 A 직원에게 “공사감독이 관리를 잘못해서 그런 것 아니야?”고 하였고, 업무처리가 미흡했던 B 직원에게 “건설공사 감독이면 알아서 다 해야지!”라고 했 으며, 퇴근 후 쉬고 있는 B 직원에게 전화를 해서 “보고서⁵⁾ 마무리도 못했으면 서 왜 퇴근했냐?”, 주말에도 전화를 해서 “누구는 나왔는데, 넌 왜 출근 안했

4) “나는 남아서 일을 하는데, 너는 퇴근하냐?”고 비꼬듯이 얘기하면서 초과근무를 지시했다고 진술함

5) (주)▽▽▽에게 구두로 지시한 작업사항에 대하여 향후 설계변경의 근거를 마련하기 위한 추가 작업 시행 계획보고서 형태였 으며,

이와 같은 형태의 계획보고서 작성 지시는 B 직원에게만 하였음

냐” 등의 폭언으로 화를 내서 직원들의 사기를 저하시켰다.

한편, 2017년 9월경 (주)▽▽▽ 소장 및 직원, ♥♥♥, ♣♣♣♣♣ 등 관련부서가 모여 회의하는 과정에서 B 직원을 대상으로 “애는 모르니깐 애 말은 듣지 마라”고 무시하였고, 같은 해 12월경에는 “야이, ☹☹야! 컨베이어 벨트가 운전중에 씹혔잖아. 이런 상황인데도 넌 뭐했어?”라고 하였으며, 차를 타고 현장으로 이동 중에 C 직원과 통화를 끝낸 B 직원에게 “야이, ☹☹☹야!”라고 욕설⁶⁾을 하는 등의 행위로 B 직원에게 인격적 모멸감과 수치심을 안겨 주었다.

게다가, 위 직원은 B 직원을 사무실 자리로 불러서 본인과 주고받은 카카오톡 메시지와 통화내역을 지우라고 지시하였으며, 이후에도 간헐적으로 같은 내용을 지시하는 등 해당 직원에게 사적 부당지시를 강요하였고, 2013년 8월에 ☐☐으로 근무한 D 직원에게 “내가 너 ㅁㅁ 수 있으니깐, 나한테 잘해라”⁷⁾는 등 ☐☐ 직원을 겁박하였다.

아울러, 위 직원 본인은 농담으로 했다고 주장하고 있으나, 업무처리 과정에서 직원이 작성한 문서를 결재하거나, 공적인 도움을 주었다고 생각하는 등의 경우에는 수시로 직원들에게 밥을 사라고 요구하였고, 2017년 9월경 소속부서에서 봉사활동을 마치고, B 직원, F 직원과 함께 태안읍 원북면 소재의 해송각으로 이동하는 과정에서 “네가 사는 거지?”라고 하였고, 식사를 마친 후에도 “네가 계산해라”고 재차 얘기하여 B 직원이 계산하는 등 거절을 못한 직원들은 어쩔 수 없이 식사비를 계산한 것으로 확인⁸⁾되었다.

이와 같이 위 직원은 소속부서 직원들에게 부당한 지시를 요구하였으며, 인격 모독 발언이나 욕설, 폭언 등으로 직장분위기를 저해하는 행위를 하였다.

6) 위 사람은 욕을 하지 않았다고 진술하나, B 직원과 스피커 폰으로 통화한 C 직원이 B 직원의 핸드폰이 종료되지 않아서 욕설을 들었다고 하면서 함께 있던 또 다른 직원도 욕설을 들었다고 상세히 진술함

7) 위 사람은 그런 말을 하지 않았다고 진술하나, 감사과정에서 D 직원이 제보를 통해 진술함

8) 위 사람은 직원 5명의 이름과 본인도 가끔씩 계산했다고 진술하고 있으나, 본인이 계산한 1건만 핸드폰으로 확인해 주었음